

1500289-81.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cyntia Menezes de Paula Straforini

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2032353/2020 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 9846284 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 35/20/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2032353 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

1ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, 84, Barueri-SP - cep 06400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500289-81.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-81.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2032353/2020 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 9846284 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 35/20/401 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2032353 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 35/2020 - DISE-DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DOS SANTOS MADEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cyntia Menezes de Paula Straforini

Vistos,

JOSE CARLOS DOS SANTOS MADEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a acusação de que no dia 04 de fevereiro de 2020, no período vespertino, por volta das 15h, na Rua Mississippi, 01, Vale do Sol nesta Cidade e Comarca de Barueri, o acusado, agindo em concurso de agentes, trazia consigo 19 porções de Cannabis Sativa L, totalizando 46,59g; 19 invólucros plásticos de cocaína na forma de crack, totalizando 2,48g, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico.

O Ministério Público retirou a proposta de oferecimento de acordo de não persecução penal, diante do descumprimento da cautelar fixada (fls. 68).

O acusado, devidamente notificado (fls. 110) e citado nesta data, apresentou defesa preliminar (fls. 118/121), o que não obistou ao recebimento da denúncia (fls. 104/106), sendo designada audiência una de instrução debates e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas nos autos, e, ao final o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

Autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); auto de exibição e apreensão (fls. 05/06); pelo laudo de constatação e de exame toxicológico (fls. 21/23 e 127/129), bem como pela prova oral colhida.

O réu, na Delegacia (fls. 09/10), optou por permanecer calado.

Em Juízo, confessou a imputação, afirmando que estava necessitado e decidiu vender entorpecentes, sendo detido logo no primeiro dia.

Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato ocorreu. Como já se decidiu "A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve de base à condenação ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá a força se desmentida pelas provas restantes" (RJDTACrim 6/63).

As testemunhas Emerson Geraldo Marangoni e Eduin Medrado de Souza, policiais civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, narraram que no dia dos fatos em investigação de denúncia anônima, abordaram o investigado no local, o qual tentou empreender fuga e entrou em luta corporal com os declarantes. A droga foi localizada em posse do investigado dentro de um estojo: trazia consigo 19 porções de Cannabis Sativa L, totalizando 46,59g; 19 invólucros plásticos de cocaína na forma de crack, totalizando 2,48g e a quantia de R\$ 100,00 (cento reais). Ressalte-se que, como assente na jurisprudência, o depoimento dos policiais devem ser considerados, não havendo qualquer dispositivo legal que impeça seus depoimentos ou retirem suas eficácias probatórias. Nesse sentido decide a jurisprudência pátria: "PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Ocorrência - Inexistência de motivo para se suspeitar da palavra dos policiais, pois não conheciam o apelante até então, não havendo qualquer conotação de acusação gratuita ou mera perseguição - Entendimento de que os testemunhos desses agentes têm valor relativo como de qualquer outra prova e não devem ser desacreditados só porque exercem repressão ao crime, mas sim quando se constata alguma má-fé ou animosidade entre eles e o réu, o que não se vislumbra na hipótese" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação Criminal nº 897.504-3/9 - Jundiaí - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - j. 12.3.2008 - V.U.).

Restou comprovado, assim, que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, as drogas descritas na denúncia, e tentou evadir-se do local, e entrou em luta corporal com os agentes.

Ademais, a forma como a droga estava embalada - porções individuais e a quantidade de drogas - e a dinâmica da prisão do réu - deixam claras a sua intenção de mercancia da substância entorpecente.

Não é caso de se falar em estado de necessidade, primeiramente porque o acusado não comprovou tal fato e, também, porque a falta de condições financeiras por si só não autoriza a prática de delitos, devendo a parte se socorrer de outras alternativas e auxílio do Estado.

Nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

Caracterizado o tráfico ilícito de entorpecentes, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, ante a ausência de elementos que pudessem levar à sua exasperação. Pena de 05 (cinco) anos de

reclusão.

Reconheço a circunstâncias atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena, pois já fixada no seu mínimo.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento a serem consideradas.

Deve haver diminuição da pena, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11343/06, em face da primariedade do acusado e da inexistência de elementos de prova de que ele integre organização criminosa.

A diminuição poderá ser a máxima em razão das circunstâncias ordinárias da ocorrência e a moderada quantidade de entorpecentes. Pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Tratando-se de réu primário, e, em razão das circunstâncias ordinárias da apreensão das drogas, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, nos moldes da execução, além do pagamento de mais 10 dias-multa.

Em caso de descumprimento fixo o regime inicial aberto, para início de cumprimento da pena, por se tratar de crime que traz nefastas consequências à sociedade, bem como para estimular o cumprimento da pena restritiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOSE CARLOS DOS SANTOS MADEIRA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial ABERTO, substituídos por prestação de serviços à comunidade, no prazo da condenação e nos moldes da execução, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, sendo 10 (dez) pela substituição da pena e 166 (cento e sessenta e seis) pelo preceito secundário da norma penal, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06.

Tendo em vista o regime ora imposto na sentença e substituição da pena, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado façam-se as devidas anotações e comunicações.

Incinere-se a droga, nos termos da lei.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 63 § 1º da lei 11.343/2006, em favor da União que serão revertidos diretamente ao Funad.

Custas na forma da lei estadual.

P.R.I.C.

Barueri, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA